令和８年１１月４日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官

令和８年（ネ）第２５７４号　損害賠償請求控訴事件（原審・千葉地方裁判所令和６年（ワ）第２５４５号）

口頭弁論終結日　令和８年９月７日

判　　決

[redacted]

控　訴　人　　越　川　雅　史

同訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

[redacted]

被控訴人　　松　井　　努

（以下「被控訴人松井」という。）

[redacted]

被控訴人　　竹　内　清　海

（以下「被控訴人竹内」という。）

[redacted]

被控訴人　　松　永　鉄　兵

（以下「被控訴人松永」という。）

[redacted]

被控訴人　　錦　織　美佐子

（以下「被控訴人錦織」という。）

[redacted]

被控訴人　　青　山　博　一

（以下「被控訴人青山」という。）

上記４名訴訟代理人弁護士　　宮　本　勇　人

川　名　秀　太

[redacted]

被　控　訴　人　　荒　木　詩　郎

（以下「被控訴人荒木」という。）

同訴訟代理人弁護士　　髙　池　勝　彦

主　　文

1　本件控訴を棄却する。

2　原判決の当事者の表示中「被告　竹内清梅」とあるのを「被告　竹内清海」と更正する。

3　控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1　控訴の趣旨

1　原判決中被控訴人らに関する部分を次のとおり変更する。

2　被控訴人松井、被控訴人竹内、被控訴人荒木、被控訴人松永、被控訴人錦織及び被控訴人青山は、控訴人に対し、連帯して、１１０万円及びこれに対する令和４年２月１１日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。

3　被控訴人松井及び被控訴人竹内は、控訴人に対し、連帯して、５５万円及びこれに対する令和３年１２月１４日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。

4　被控訴人松井は、控訴人に対し、１１０万円及びこれに対する令和５年２月１０日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。

第2　事案の概要等（略称は、特に定めない限り、原判決の例による。）

1　事案の概要

本件は、控訴人が、被控訴人ら及び原審相被告塚越崇徳（以下「原審相被告塚越」という。）の行為によって名誉権、名誉感情及びプライバシー権を侵害されたと主張して、不法行為（民法７０９条及び７１９条１項）による損害賠償請求権に基づき、①被控訴人松井、被控訴人竹内、被控訴人荒木、被控訴人

松永、被控訴人錦織及び被控訴人青山に対し、損害金３３０万円（慰謝料３００万円及び弁護士費用３０万円の合計額）及びこれに対する最後の不法行為の日である令和４年２月１１日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を（請求１）、②被控訴人松井及び被控訴人竹内に対し、損害金１６５万円（慰謝料１５０万円及び弁護士費用１５万円の合計額）及びこれに対する不法行為の日である令和３年１２月１４日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を（請求２）、③被控訴人松井に対し、損害金３３０万円（慰謝料３００万円及び弁護士費用３０万円の合計額）及びこれに対する最後の不法行為の日である令和５年２月１０日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害金の支払を（請求３）、④原審相被告塚越に対し、損害金５５万円（慰謝料５０万円及び弁護士費用５万円の合計額）及びこれに対する不法行為の日である令和４年６月２９日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害金の支払を（請求４）それぞれ求めた事案である。

原審は、控訴人の被控訴人松井に対する請求３を損害金２２万円及びこれに対する令和５年２月１０日から支払済みまで年３パーセントの割合による遅延損害金の支払を請求する限度で認容し、控訴人の被控訴人松井に対するその余の請求並びに他の被控訴人ら及び原審相被告塚越に対する請求をいずれも棄却した。

控訴人は、原審相被告塚越に対しては控訴を提起せず、被控訴人らに対して本件控訴を提起した。控訴人は、本件控訴に当たり、原判決中被控訴人らに関する部分を、請求１については損害金１１０万円及び遅延損害金の連帯支払を、請求２については損害金５５万円及び遅延損害金の連帯支払を、請求３については損害金１１０万円及び遅延損害金の支払を命ずるものにそれぞれ変更することを求めるとして、不服申立ての範囲を限定した。

２　前提事実

原判決の「事実及び理由」の第２の２(1)から(4)までに記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決４頁７行目の「末日」を「吉日」に改める。

３　当事者の主張

次のとおり補正し、後記４に当審における控訴人の補充主張の要旨を付加するほか、原判決の「事実及び理由」の第３（ただし、請求４のみに係る部分を除く。）に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1)　原判決１１頁２３行目の「３００万円」を「１００万円」に、２４行目の「３０万円」を「１０万円」にそれぞれ改める。

(2)　原判決１２頁３行目の「１５０万円」を「５０万円」に、４行目の「１５万円」を「5万円」に、１０行目の「３００万円」を「１００万円」に、１１行目の「３０万円」を「１０万円」にそれぞれ改める。

４　当審における控訴人の補充主張の要旨

(1)　控訴人は、被控訴人らに対して、一貫して誠実な対応をし、回答をし続けていたにもかかわらず、被控訴人らは、控訴人が表明した回答期限である議会最終日の到来を待つことなく、本件代表質問における発言や本件議案提出行為に及んでいること、被控訴人松井の本件代表質問における発言は、生活保護制度の趣旨を正解しない偏見に基づく言動であり、保護に値する公益性を見出だすことはおよそできないこと、控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護を受給しているという証拠は一切存在しないことを踏まえると、被控訴人らが一連の行為に及んだ動機は、専ら誤った倫理観、はき違えた正義感と、単に控訴人が家族ぐるみで生活保護を不正受給しているというストーリーを過剰に喧伝することで控訴人を失脚させたいという不当な目的に基づくものにすぎず、公益目的を認めることは到底できない。

(2)　原判決は、被控訴人松井が摘示した事実を「本件手紙に…生活保護を受給している事実及び控訴人が控訴人の実兄に金銭的援助をしていない事実が記

載されている事実」と捉え、その「記載されている事実」自体は真実であるとして違法性を阻却したが、被控訴人らの一連の言動及び投稿が一般市民に与える印象は、「控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護費を不正受給している」という事実の摘示にほかならないから、原判決の摘示事実の捉え方は、誤りである。

第３　当裁判所の判断

１　当裁判所は、控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正し、後記２に当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほか、原判決の「事実及び理由」の第４の１及び２（ただし、第４の２(4)は除く。）に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1)　原判決１５頁７行目の「末日」を「吉日」に改め、１０行目末尾に改行して次を加える。

「(3)　民法上の不法行為責任の成否

本件申入書提出行為、本件質問状提出行為、本件代表質問における発言及び本件議案提出行為は、市川市議会議員である被控訴人らによって、市議会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかである。そうすると、仮に上記各行為が被控訴人らの故意又は過失による違法な行為であるとしても、地方公共団体が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被控訴人ら個人は、控訴人に対してその責任を負わないと解すべきである（最高裁昭和３０年４月１９日第三小法廷判決・民集９巻５号５３４頁、最高裁昭和５３年１０月２０日第二小法廷判決・民集３２巻７号１３６７頁参照）。したがって、上記各行為の不法行為該当性を論ずるまでもなく、控訴人の被控訴人らに対する請求１（本件緑風会だより配布行為に係る部分を除く。）及び請求２はいずれも理由がない。

なお、後記(4)以下の不法行為該当性の判断に当たっては、本件申入書

提出行為、本件質問状提出行為、本件代表質問における発言及び本件議案提出行為についても念のため判断する。」

(2) 原判決１５頁１１行目の「(3)」を「(4)」に改め、１６行目の「また、」の次に「本件申入書は、その文面には、多くの市川市議会議員に本件手紙のコピーが送付された旨及び市川市議会議長に本件手紙の内容について控訴人に対して事実確認をして回答することを求める旨の記載があるにすぎないから、「生活保護費　不正受給の件」、「公職につく、市会議員が、家族ぐるみで、不正受給とは論外である。」などの記載がある本件投書及び控訴人の実兄を作成者とする本件手紙のコピーが添付されていることを考慮しても、その一般の閲読者として想定される市川市議会議長及び市川市議会の各派代表者の普通の注意と読み方を基準としてみると、その文面の記載のとおり、多くの市川市議会議員に本件手紙のコピーが送付されたとの事実を摘示し、被控訴人らにおいて市川市議会議長に本件手紙の内容について控訴人に対して事実確認をして回答することを求めるものと解するのが相当であり、控訴人が主張するように、控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護を不正受給しているとの事実を摘示するものと解することはできない。そうすると、」を、１９行目の「求めているが、」の次に「市川市議会議長に市川市議会の各派代表者を加えてもなお特定少数の者への伝播可能性があるにとどまるものと解されるから、」をそれぞれ加える。

(3) 原判決１６頁７行目冒頭から１７頁７行目末尾までを次のとおり改める。

「　生活保護は生活に困窮する者に対して行われることに鑑みると、ある者が生活保護を受給しているとの事実は、当該受給者自身のみならずその親族にとっても他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する情報と解するのが相当である。本件においても、控訴人の実兄が生活保護を受給しているとの事実は、控訴人のプライバシーに属する情報と解するのが相当であり、したがって、仮に控訴人の実兄が生活保護を受給している事実

を公表されても構わないと考えていたとしても、それによって直ちに控訴人のプライバシーに属する情報を公表されない法的利益が認められないということはできない。

プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものと解される（最高裁平成６年２月８日第三小法廷判決・民集４８巻２号１４９頁、最高裁平成１５年３月１４日第二小法廷判決・民集５７巻３号２２９頁参照）。

これを本件についてみるに、控訴人は市議会議員であり、本件投書及び本件手紙のコピーにより控訴人が家族ぐるみで生活保護を不正受給しているとの嫌疑がかけられている状況において、上記嫌疑に係る事実は、民法に定める扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先して行われるとされており、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があるとされていること、生活保護の実施に要する費用等は国及び地方公共団体が負担し、それらの財源は国民・市民等から徴収した税金等であることからすれば、公共の利害に関する事実といえること、そのため、被控訴人らが市川市議会議員としての職務として当該嫌疑に係る事実の確認を市川市議会議長に求めることは正当であって、専ら公益を図る目的で行われたものと認められること、本件投書及び本件手紙のコピーは既に多くの市川市議会議員に送付されていること、本件申入書が配布される範囲は市川市議会議長及び各派代表者という特定少数の者に限られ、それらの者が本件申入書、本件投書及び本件手紙の内容をいたずらに他者に公表することはないと信頼し得るものというべきことに照らすと、控訴人の実兄が生活保護を受給しているとの事実を公表されない控訴人の法的利益がこれを本件申入書提出行為において公表する理由に優越するとはいえないから、本件申入書提出行為は、控訴人のプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法

であるということはできない。」

(4) 原判決１７頁９行目の「(4)」を「(5)」に改め、１３行目の「また、」の次に「本件質問状は、単に市川市議会議長に対して２点の質問事項を示してこれを控訴人に質問することを求める趣旨の文書にすぎないのであって、その一般の閲読者として想定される市川市議会議長の普通の注意と読み方を基準としてみて、控訴人が主張するように、控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護を不正受給しているとの事実を摘示するものと解することはできないから、」を加える。

(5) 原判決１７頁２２行目冒頭から１８頁３行目末尾までを次のとおり改める。

「 本件質問状提出行為は、本件申入書提出行為の後、市川市議会議長から、本件申入書の質問事項が不明瞭との控訴人の回答があった旨の回答があったことを受け、２点の質問事項を記載した本件質問状を市川市議会議長に提出したものにすぎないから、上記(4)（補正後のもの。以下同じ。）ウにおいて本件申入書提出行為について検討したことに加え、本件質問状の提出先は市川市議会議長に限定されていることを考慮すると、本件質問状提出行為は、控訴人のプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法であるということはできない。」

(6) 原判決１８頁５行目の「(5)」を「(6)」に改め、７行目の「㋐ 」の次に「前提事実に記載の本件代表質問における発言の内容からすると、本件代表質問における発言は、控訴人が主張するように、控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護を不正受給しているとの事実を摘示するものと解することはできないが、」を加える。

(7) 原判決２０頁１７行目冒頭から２４行目末尾までを次のとおり改める

「㋐ 本件代表質問における発言は、本件質問状に対して控訴人からの回答がなかったことを受け、緑風会第二の代表を務めていた被控訴人松井が市川市議会１２月定例会における代表質問の中で本件投稿に端を発する

控訴人の実兄の生活保護受給に関する問題を取り上げたものであるところ、市川市議会１２月定例会に出席あるいは傍聴する者は多数に及ぶものと推認されるが、上記(4)ウ及び(5)ウにおいて本件申入書提出行為及び本件質問状提出行為について検討したこと（ただし、本件申入書及び本件質問状が配布される範囲は特定少数の者に限られる点は除く。）に加え、被控訴人松井が市川市議会議員としての職務として本件投稿に端を発する控訴人の実兄の生活保護受給に関する問題を取り上げて代表質問を行うことは正当であって専ら公益を図る目的で行われたものと認められることに照らすと、控訴人の実兄が生活保護を受給しているとの事実を公表されない控訴人の法的利益がこれを本件代表質問における発言において公表する理由に優越するとはいえないから、本件代表質問における発言は、控訴人のプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法であるということはできない。」

(8) 原判決２１頁６行目の「既に述べたとおり」から１０行目の「また、」までを削る。

(9) 原判決２２頁４行目の「(6)」を「(7)」に改め、６行目冒頭から１３行目末尾までを次のとおり改める。

「⑦ 本件議案書の理由には、市民から届いた投書には、控訴人の実兄からの手紙が添えられ、「公職につく、市会議員が、家族ぐるみで、不正受給とは論外である。国民、市民の血税を、詐取することは、議員の資格はない。議会として、真相を究明して、市民に報告する必要がある」と書かれていたとの記載、被控訴人松井及び被控訴人竹内らが市川市議会議長に対して本件申入書や本件質問状を提出したが回答がない旨の記載及び「この市民からの投書が事実だとすれば、道義的に見ても、公職であり、市民に範を示すべき市議会議員として重大な疑義が生じることは言うまでもない。ついては、市議会議員の親族の生活保護受給の調査に

関する調査特別委員会を設置し、市民からの投書内容の真相を究明するものである。」との記載があるところ、その一般の閲読者である市川市議会議員や市民の普通の注意と読み方を基準としてみても、これは、本件投書に端を発する控訴人の実兄の生活保護受給に関する問題の真相を究明する必要があるものと述べているものと解されるにすぎず、控訴人が主張するように、控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護を不正受給しているとの事実を摘示していると解することはできない。

しかし、本件議案書の理由に本件投書の内容が上記のとおり引用されていることにより、本件議案提出行為は、控訴人が市川市民から、家族ぐるみで生活保護を不正受給しているとの嫌疑がかけられているとの事実を摘示するものと解され、そのような嫌疑がかけられているとの事実自体が控訴人の市議会議員としての資質に疑問を抱かせるものといえるから、控訴人の社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。」

(10) 原判決２３頁２０行目冒頭から２４頁１行目末尾までを次のとおり改める。

「 本件議案提出行為は、本件議案書の理由の記載によって控訴人の実兄が生活保護を受給している事実を摘示して公表するものであるところ、上記(4)ウ、(5)ウ及び(6)ウにおいて本件申入書提出行為、本件質問状提出行為及び本件代表質問における発言について検討したこと（ただし、本件申入書及び本件質問状が配布される範囲は特定少数の者に限られる点は除く。）に加え、被控訴人松井及び被控訴人竹内が市川市議会議員としての職務として本件投書の内容の真相を究明するためとして調査特別委員会の設置を求める本件議案書を提出することは正当であって専ら公益を図る目的で行われたものと認められることに照らすと、控訴人の実兄が生活保護を受給しているとの事実を公表されない控訴人の法的利益がこれを本件議案書の理由中で公表する理由に優越するとはいえないから、本件議案提出行為は、控訴人のプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法であるとい

うことはできない。」

(11) 原判決２４頁３行目の「(7)」を「(8)」に、１８行目の「(8)」を「(9)」にそれぞれ改める。

(12) 原判決２５頁３行目の「原告が」から４行目の「いえるから」までを「控訴人が市川市民から、家族ぐるみで生活保護を不正受給しているとの嫌疑がかけられているとの事実を摘示するものと解され、そのような嫌疑がかけられているとの事実自体が控訴人の市議会議員としての資質に疑問を抱かせるものといえるから」に改める。

(13) 原判決２５頁７行目冒頭から１９行目末尾までを次のとおり改める

「㋑ しかし、本件投稿行為によって摘示された事実は、前記(7)アで本件議案提出行為について説示したのと同様、公共の利害に関する事実と認められる。

また、本件投稿行為は、市川市議会議員である被控訴人松井の市議会における活動に係る情報発信としての投稿行為であると認められること、本件投稿は市川市議会議員（公務員）である控訴人の資質に関わる事実に係るものであること、本件投稿の内容は本件議案書が提出された旨の投稿、本件議案書の理由を撮影した写真の投稿及び本件質問状を提出した旨の投稿であって、いずれも客観的な事実を市民に報告するものと解されることからすると、本件投稿行為が被控訴人松井の個人用アカウントを使用して行われたものであって被控訴人松井が市川市議会議員の職務として行ったものとはいえないことや投稿回数が約５０回と多数回に及んでいることを踏まえても、本件投稿行為は、専ら公益を図る目的で行われたものと認めるのが相当であり、これが控訴人を失脚させる目的で行われたものであって専ら公益を図る目的で行われたものとは認められないということはできない。

そして、本件投稿行為により摘示された本件議案書が提出されたとの

事実、本件議案書の理由の記載、本件質問状を提出したとの事実は、いずれも真実であるものと認められる。

以上によれば、本件投稿行為について、控訴人の名誉権を侵害したものとして不法行為法上違法であるということはできない。」

(14) 原判決２６頁１８、１９行目の「本件松井報告２の記載内容からすれば」を「本件松井報告２の記載内容は、控訴人が市川市民から、家族ぐるみで生活保護を不正受給しているとの嫌疑がかけられているとの事実を摘示するものと解され、そのような嫌疑がかけられているとの事実自体が控訴人の市議会議員としての資質に疑問を抱かせるものといえるから」に改める。

(15) 原判決２６頁２１行目冒頭から２７頁３行目を次のとおり改める。

「 しかし、本件松井報告２配布行為によって摘示された事実は、前記(7)アで本件議案提出行為について説示したのと同様、公共の利害に関する事実と認められる。

また、本件松井報告２配布行為は、市川市議会議員である被控訴人松井の市議会における活動に係る情報発信としての報告であると認められること、本件松井報告２は市川市議会議員（公務員）である控訴人の資質に関わる事実に係るものであること、本件松井報告２の内容は市民から控訴人が家族ぐるみで生活保護費を不正受給している、議会が真相を究明して市民に報告をすべきとの投稿があったとの本件投稿の内容に係る客観的な事実を報告するとともに、被控訴人松井らは市川市議会としても疑惑を晴らすべきだと考えた旨を報告するものであることからすると、本件松井報告２配布行為は、専ら公益を図る目的で行われたものと認めるのが相当であり、これが控訴人を失脚させる目的で行われたものであって専ら公益を図る目的で行われたものとは認められないということはできない。

そして、本件投稿行為により摘示された本件投稿の存在及び内容並びに被控訴人松井らにおいて市川市議会としても疑惑を晴らすべきだと考えた

との事実は、いずれも真実であるものと認められる。

以上によれば、本件松井報告２配布行為について、控訴人の名誉権を侵害したものとして不法行為法上違法であるということはできない。」

２　当審における控訴人の補充主張に対する判断

(1)　控訴人は、前記第２の４(1)のとおり、被控訴人らが一連の行為に及んだ動機は、専ら誤った倫理観、はき違えた正義感と、単に控訴人が家族ぐるみで生活保護を不正受給しているというストーリーを過剰に喧伝することで控訴人を失脚させたいという不当な目的に基づくものにすぎず、公益目的を認めることは到底できない旨主張する。

しかし、控訴人が市川市議会議長に対して議会最終日を目途に回答する旨の意思を伝えていたにもかかわらず、被控訴人らがその回答期限の到来を待つことなく本件代表質問における発言や本件議案提出行為に及んでいるとする点については、仮に控訴人が市川市議会議長に対して議会最終日を目途に回答する旨の意思を伝え（甲４参照）、その旨が被控訴人らに伝達されていたとしても、被控訴人らにおいてその回答期限の到来を待つことなく本件代表質問における発言や本件議案提出行為を行ったことが不当であるというべき理由は認められず、そのことによって被控訴人らにおいて控訴人が家族ぐるみで生活保護を不正受給しているというストーリーを過剰に喧伝することで控訴人を失脚させたいという不当な目的を有していたことが推認されるということもできない。そのほか、被控訴人らの一連の行為（本件代表質問における発言、本件議案提出行為、本件投稿行為、本件松井報告１配布行為及び本件松井報告２配布行為）が、いずれも専ら公益を図る目的で行われたものと認められることは、引用に係る補正後の原判決の認定説示のとおりであり、控訴人の上記主張は、採用することができない。

(2)　控訴人は、前記第２の４(2)のとおり、被控訴人らの一連の言動及び投稿が一般市民に与える印象は、「控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護費を不正

受給している」という事実の摘示にほかならないから、原判決の摘示事実の捉え方は、誤りである旨主張する。

しかし、被控訴人らの一連の行為（本件代表質問における発言、本件議案提出行為、本件投稿行為、本件松井報告１配布行為及び本件松井報告２配布行為）が、控訴人が主張するように、控訴人が家族ぐるみで違法に生活保護を不正受給しているとの事実を摘示していると解することができないことは、引用に係る補正後の原判決の認定説示のとおりであり、控訴人の上記主張は、採用することができない。

3　その他、控訴人が主張する種々の点を考慮しても、以上の認定判断は左右されない。

4　結論

よって、控訴人の請求はいずれも理由がないからいずれも棄却すべきであり、本件控訴は理由がないところ、控訴人の被控訴人松井に対する請求を一部認容した原判決はこれと結論を異にするが、控訴人のみが控訴した本件においては、原判決を控訴人の不利益に変更することは許されないから、本件控訴を棄却するにとどめ、原判決の当事者の表示中に明白な誤りがあるから職権でこれを更正することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第１５民事部

裁判長裁判官　林　俊之

裁判官　栗田正紀

裁判官 宮崎拓也

東京(高) 23-013545

Copy

これは正本である。

令和８年１１月４日

東京高等裁判所第１５民事部

裁判所書記官　平　沼　さなえ

（民印７２１）

東京(高) 23-013545